

Юридические аспекты стартапа

Выполнила команда №6
Бондаренко Фёдор
Коргин Илья
Соловьева Анна
Петрова Ксения
Рудницкий-Антипов Георгий

Правовая структура стартапа

Выбранная ОПФ: ООО

- Позволяет юридически *распределить доли между всеми сооснователями*.
- Является стандартной формой для *привлечения инвестиций*.
- Учредители *не отвечают по обязательствам компании личным имуществом* (в пределах уставного капитала).
- Права на код, дизайн, товарный знак *должны принадлежать юр. лицу, а не физ. лицу*.

Регистрация компании

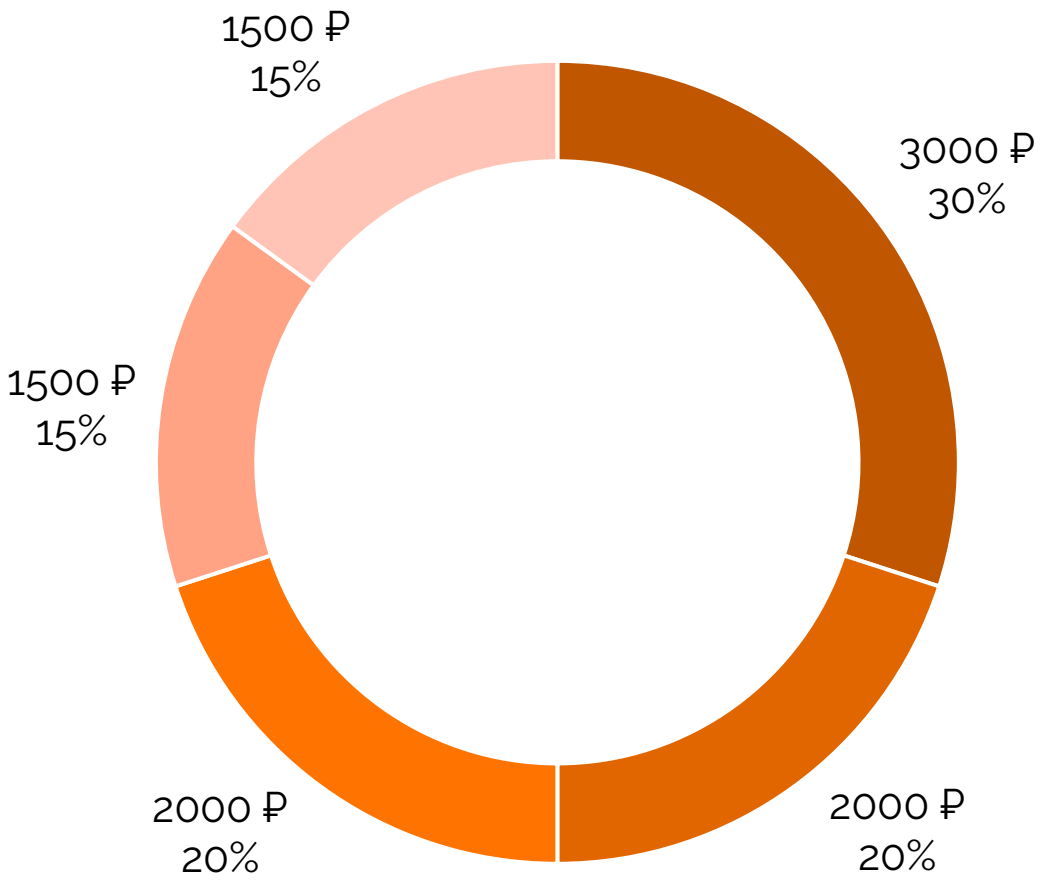
Заявление по форме № Р11001 можно подать **онлайн** на сайте ФНС (без оплаты госпошлины) или **офлайн** в МФЦ (госпошлина – 4 000 ₽). Срок регистрации – 3 рабочих дня. Также можно зарегистрировать компанию **через приложение или сайт банка**.

Устав на начальных этапах можно **выбрать один из 36 типовых, утвержденных Минэкономразвития**. Выбрать подходящий можно с помощью *Сервиса выбора типового устава для ООО* на сайте ФНС. Затем его номер указывается в заявлении. Нам подходит **Устав №2**.

Юридический адрес – квартира генерального директора на первоначальном этапе. Для регистрации понадобится письменное согласие всех собственников в произвольной форме, заверять его у нотариуса не нужно.

Основной ОКВЭД – 62.01 («Деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения»). Дополнительные: 58.29, 62.03, 63.11, 63.12, 73.11.

Распределение долей



Управление

Генеральный директор: тимлид – действует от имени компании без доверенности.

Высший орган управления: общее собрание участников. Решения по ключевым вопросам (изменение устава, привлечение инвестиций и т.п.) принимаются большинством голосов (*не менее 3 голосов*).

Ответственность

- Учредители несут риск убытков **в пределах внесённых вкладов**.
- Компания отвечает по обязательствам всем своим имуществом.
- Генеральный директор несёт субсидиарную ответственность при банкротстве по своей вине.



Налоговый режим

УСН «Доходы» (6%) – налог с оборота.
Это проще, чем *«Доходы минус расходы» (15%)*, так как затраты на разработку и маркетинг сложно подтверждать документально на ранних этапах.

Страховые взносы: 30% с выплат сотрудникам в пределах базы (2 979 000 ₽ в 2026 г.), свыше – 15,1%. Даже при отсутствии зарплаты у директора взносы начисляются с МРОТ.

НДС: с 2026 года порог для уплаты НДС составляет 20 млн ₽ годовой выручки. Для стартапа на ранней стадии это далёкий порог.

Расчёт налогов за квартал

Исходные данные:

Платящие пользователи к концу квартала – 300

Средний доход с пользователя – 3 000 ₽/год

Квартальный доход от подписок:
300 × (3 000 / 4) = 225 000 ₽

Доход от рекламы – 12 500 ₽

Итого доход за квартал: 237 500 ₽

Налог (6%): 14 250 ₽

Расчёт налогов за квартал

Страховые взносы (при наличии сотрудников):
Если ген. директор получает зарплату (например, 30 000 ₽/мес.): взносы 30% с МРОТ (≈ 19 242 ₽ × 30% = 5 773 ₽/мес.) + 15% с превышения (30 000 − 19 242 = 10 758 × 15% = 1 614 ₽) ≈ **7 387 ₽/мес.** → **22 161 ₽/кв.**

Итого налогов и взносов за квартал: 36 411 ₽.

Важно: налог УСН можно уменьшить на уплаченные страховые взносы (но не более чем на 50% для ООО). Если взносы 22 161 ₽, налог УСН к уплате:
14 250 - 50% = **7 125 ₽**.

Итого к уплате за квартал (оптимистичный сценарий): 7 125 ₽ (УСН) + 22 161 ₽ (взносы) = **29 286₽**.

Интеллектуальная собственность

Объект ИС	Тип права	Документ
Исходный код приложения	Авторское право (возникает автоматически)	Трудовые договоры с разработчиками + акты приёма-передачи прав
Дизайн интерфейса, логотип	Авторское право	Договор с дизайнером + акт передачи исключительных прав
Название «СоставОК»	Товарный знак (свидетельство)	Заявка в Роспатент
База данных товаров	Смежное право изготовителя базы данных	Договоры с источниками данных (Open Food Facts, ритейлеры)

Ключевые документы на старте

1. Трудовые договоры с разработчиками и дизайнером

- Обязательно включить пункт: «Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках трудовых обязанностей, принадлежат работодателю (ООО «СоставОК»)».
- Подписать акты приёма-передачи прав на уже созданные элементы (код, дизайн).

2. Заявка на товарный знак

- Подать в Роспатент в первые 1-2 мес. после регистрации ООО (срок регистрации 8-12 месяцев).
- Предварительно проверить название на конфликты через базу Роспатента.
- Классы МКТУ: 9 (программное обеспечение), 42 (разработка ПО).

Ключевые документы на старте

3. Пользовательское соглашение и политика конфиденциальности

- Для B2C-приложения – обязательны.
- Соответствие ФЗ-152 «О персональных данных».
- Указать какие данные собираются, как хранятся, кому передаются, как пользователь может отозвать согласие.

Финансово-административная модель

Неделя 1 – регистрация ООО через банк

- Помощь специалистов банка в подготовке документов.
- Отправка банком пакета документов онлайн в ФНС без оплаты госпошлины.
- Получение документов о регистрации на e-mail.
- Бесплатное открытие расчётного счёта.

Неделя 2 – ЭДО и кадры

- Подключение ЭДО (Диадок, СБИС) для обмена документами с контрагентами.
- Оформление ТД с сотрудниками.
- Подача сведений о среднесписочной численности.
- Регистрация в СФР как работодателя.

Финансово-административная модель

Неделя 3 – интеллектуальная собственность

- Подготовка и подача заявки на товарный знак «СоставОК» в Роспатент.
- Подписание актов приёма-передачи прав на код и дизайн от разработчиков и дизайнера к ООО.
- Разработка и публикация политики конфиденциальности и пользовательского соглашения.

Неделя 4 – операционный запуск

- Настройка приёма платежей.
- Проверка интеграции с банком и бухгалтерией (тестовый платёж).
- Настройка ЭДО для работы с первыми контрагентами (ритейлеры, инфлюенсеры).
- Первый отчёт в налоговую (нулевой, если нет дохода) – проверка работы бухгалтерии.
- Запуск первых маркетинговых активностей.



Спасибо за внимание!